Etablering: regnskap, avvikling, registrene og faglig ansvarlig. Kan Fjell sende første faktura 1. januar?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

3. desember. Mona Fjell vil starte Fjell Elektro AS i Oslo 1. januar med to montører, og selv være daglig leder og faglig ansvarlig. Hun tok fagbrev i 2012, var montør til 2017, ble ferdig på fagskolen i juni 2019, var prosjektleder fra august 2019 og besto elektroinstallatørprøven i 2023. Hun legger ut en annonse: «Fjell Elektro tar sikringsskap og elbillader». Polarlys vil ha organisasjonsnummer og firmaattest før de gir 30 dagers kreditt. Økta finner ut hva som må på plass før første faktura.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Faglig ansvarlig (ikke i boka)

Hvem må foretaket ha før det kan tilby arbeid?

Med vanlige ord: installatøren. Et foretak som tilbyr eller utfører elektroarbeid, skal stå i Elvirksomhetsregisteret med navnet på en faglig ansvarlig, som har ansvaret for at arbeidet er forskriftsmessig. Faglig ansvarlig skal være fast ansatt og tilgjengelig i foretakets normale arbeidstid. Kravet står i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 3 og § 7. Boka tar det ikke opp, fordi den gjelder alle bransjer.

Regelen § 7: relevant utdanning + minst tre års relevant praksis etter utdanningen + bestått elektroinstallatørprøve. Alle tre må være oppfylt; det siste avgjør året.

I casen Kari Nordlund er elektroinstallatør og faglig ansvarlig i Nordlys. Tom er elektriker og oppfyller ikke § 7. Mona Fjell er faglig ansvarlig i Fjell Elektro.

Praksiskravet (ikke i boka)

Hvorfor teller ikke årene som montør?

Praksisen i § 7 skal være opparbeidet etter endt utdanning og være relevant for rollen: saksbehandling, prosjektering eller prosjektledelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at montørpraksis ikke gjenspeiler den teoretiske utdanningen. En blandet stilling kan telle når høyst en tredel er fagarbeid (Elsikkerhet nr. 90, 2018).

Regelen Tidligste år = det siste av: utdanning ferdig, tre år relevant praksis etter utdanningen, bestått prøve.

I casen Mona: montør 2012–2017 (teller ikke), fagskole juni 2019, prosjektleder fra august 2019 (tre år i august 2022), prøven 2023. Det siste avgjør: 2023.

Regnskapsplikt og revisjonsplikt (1.2–1.5)

Må Nordlys ha revisor?

Med vanlige ord: å lage regnskapet, og å la noen utenfra sjekke det. Boka kaller det regnskapsplikt (1.5) og revisjonsplikt (1.2–1.4). Alle aksjeselskaper er regnskapspliktige. Revisor kreves når minst én av tre grenser er passert; et aksjeselskap slipper bare når det er under alle tre. Ansvarlige selskaper er unntatt regnskapsplikt med driftsinntekter under 5 mill. kr og under 5 årsverk. Enkeltpersonforetak er unntatt når eiendelene er under 20 mill. kr og det er under 20 årsverk.

Regelen Revisor kreves ved minst én av: driftsinntekter over 7 mill. kr, eiendeler over 27 mill. kr, over 10 årsverk.

I casen Nordlys 2026: driftsinntekter 22,4 mill. kr (over), eiendeler 10,2 mill. kr (under), 18 årsverk (over). Nordlys må ha revisor. Fjell år 1 (4,8 mill. kr, 1,4 mill. kr, tre årsverk) er under alle tre.

Avvikling: opphør, salg, goodwill, fusjon og fisjon (1.6)

Hvordan tar en bedrift slutt når det går greit?

Boka (1.6): opphør velges gjerne når eieren blir for gammel og ingen vil overta, eller når det ikke ligger an til overskudd. Driften legges ned, ansatte sies opp, og melding sendes Brønnøysundregistrene. Ved salg betaler kjøperen for eiendelene; det som betales ut over det eiendelene er verdt, kalles goodwill (gunstig beliggenhet, attraktiv kundekrets, kjent navn). Fusjon er sammenslåing med en eksisterende virksomhet. Fisjon er oppsplitting i to eller flere selskaper, for eksempel å skille ut servicevirksomheten, og gir økt fokusering.

Regelen Goodwill = kjøpesum − verdien av eiendelene. For et AS: kjøpesum − egenkapital justert til virkelige verdier.

I casen Solberg Elservice (tenkt enkeltpersonforetak) selges for 1 500 000 kr; eiendelene er verdt 1 100 000 kr: goodwill 400 000 kr. Skiller Kari serviceavdelingen ut i et eget AS, er det fisjon (tenkt eksempel).

Avvikling når pengene ikke strekker til (1.6)

Hva skjer før konkurs?

Boka (1.6): ved styrt avvikling blir eierne enige med kreditorene om et oppgjør kreditorene kan godta, uten konkurs. Ved underhåndsakkord (utenomrettslige gjeldsforhandlinger) forhandler bedriften frivillig med kreditorene om en minnelig løsning. Offentlig akkord (tvangsakkord) er alternativet til underhåndsakkord. Fører akkordforhandlingene ikke fram, er neste steg normalt konkurs.

Regelen Styrt avvikling → underhåndsakkord → offentlig akkord → konkurs. Jo lenger til høyre, jo mindre bestemmer eierne selv.

I casen Får Nordlys en stor kunde som ikke betaler, kan Kari be Polarlys og banken om en avtale før det blir konkurs (tenkt eksempel).

Registrering i Brønnøysund (1.7)

Hvorfor spør grossisten om firmaattest?

Boka (1.7): uavhengig av selskapsform må alle nyetableringer registreres i Brønnøysund. ANS/DA og AS skal registreres i Foretaksregisteret. Registrering der beskytter firmanavnet og gir en attest som inngir tillit hos banker, leverandører og andre. For en elektrobedrift kommer to registre som ikke står i kapittel 1: Elvirksomhetsregisteret (DSB) og Merverdiavgiftsregisteret (Skatteetaten).

Regelen Enhetsregisteret: organisasjonsnummeret. Foretaksregisteret: påbudt for ANS/DA og AS. Elvirksomhetsregisteret: før foretaket tilbyr elektroarbeid.

I casen Nordlys står i alle fire. Polarlys ba om firmaattesten i 2019 før de ga 30 dagers kreditt.

Ordene i bransjen og i boka

Faglig ansvarlig	Installatøren, «FA»
Elvirksomhetsregisteret	«Registrert hos DSB»
Enhetsregisteret	Organisasjonsnummeret, «org.nr.»
Foretaksregisteret	Firmaattesten, «registrert i Brønnøysund»
Revisjonsplikt	«Revisor», revidert regnskap
Goodwill	«Kundemassen», «navnet», merverdi ved salg

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Mona har vært kvalifisert som faglig ansvarlig siden 2023; montørårene telte ikke, og det var prøven som kom sist. Annonsen 3. desember kom for tidlig: den som tilbyr elektroarbeid, skal stå i Elvirksomhetsregisteret, og behandlingen kan ta opptil fire uker. Før første faktura må fire registre være på plass: to fra boka (Enhetsregisteret og Foretaksregisteret) og to fra bransjen (Elvirksomhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret). Svaret til Mona: registrer først, annonser etterpå.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v10.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.5 (regnskapsplikt), 1.6 (avvikling, goodwill, fusjon og fisjon, styrt avvikling, akkord og konkurs) og 1.7 (registrering). Forskriften om elektroforetak står ikke i boka.

Kan du forklare Kravene til faglig ansvarlig og hvorfor montørpraksis ikke teller, om en bedrift må ha revisor ut fra tre tall, bokas fem måter å avvikle på og forskjellen på akkord og konkurs, hvordan du regner goodwill, og hva hvert register gir.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 3, § 6 og § 7 (Lovdata; dsb.no, hentet 11.10.2026). DSB, «Registreringsplikt i Elvirksomhetsregisteret» (februar 2025) og presentasjon på installatørmøtet i Lnett 13.03.2025. Elsikkerhet nr. 90 (2018). Merverdiavgiftsloven § 2-1. Brønnøysundregistrene, gebyrer 2026. Fjell Elektro AS og Solberg Elservice er tenkte casebedrifter.